請尊重智慧財產權，合法影印資料並使用正版教科書。
Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

國立東華大學

教學計劃表　Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	原住民族傳統領域與法律			學年/學期 Academic Year/Semester	114/2
課程名稱(英文) Course Name in English	Aboriginal Title and the State's Laws				
科目代碼 Course Code	DOL_30140	系級 Department & Year	學三	開課單位 Course-Offering Department	法律學系
修別 Type	學程 Program	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	2.0/2.0		
授課教師 Instructor	/林俊儒				
先修課程 Prerequisite					

課程描述　Course Description

在原住民族土地法律史的講授之後，課程將以原住民族傳統領域概念與法制為核心，帶領學生探討諮商同意、原保地政策、共管機制、自主管理、文化抗辯，並以個案探討法律如何治理、動員及其技術形塑的過程。從中，也協助學生練習以書面報告、口頭報告方式掌握相關法律概念，並要求學生提出「法律因應策略報告」，回應部落需求而由授課教師與學生共同對話研議，習得處理原住民族傳統領域議題的能力。

課程目標　Course Objectives

回顧台灣原住民族的土地史，並聚焦在原住民族土地權利的法律史考察，以轉型正義視角理解圍繞於此的權利、法制與政策。從而引導學生掌握此基礎，並有能力處理原住民族傳統領域與法律的當代課題。

	系專業能力 Basic Learning Outcomes	課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.'s Education Objectives
A	具備專業法律領域及基礎法學知識能力A student with the legal knowledge.	●
B	具關懷弱勢、服務熱誠與社會責任之內涵A student with the sense of social responsibility.	○
C	具備獨立、理性及批判思考能力A student with the ability to think independently.	○
D	具有探索跨學門議題之能力A student with the ability of interdisciplinary research	

圖示說明Illustration ：● 高度相關 Highly correlated ○中度相關 Moderately correlated

授 課 進 度 表 Teaching Schedule & Content

週次Week	內容 Subject/Topics	備註Remarks
1	02月26日 課程簡介	
2	03月05日【第1講】原住民族土地的法律史	
3	03月12日【第2講】傳統領域概念與法制	
4	03月19日【第3講】諮商同意權法制運作	
5	03月26日【第4講】複數部落諮商同意權	
6	04月02日【第5講】原住民保留地政策	專題演講
7	04月09日【第6講】自然資源共同管理	

8	04月16日【第7講】原住民族文化抗辯	
9	04月23日 期中報告繳交（不上課）	期中考試週
10	04月30日【第8講】狩獵自主管理機制	
11	05月07日 教師出國公差（不上課，另行補課）	
12	05月14日【法律因應策略報告與研議分析】諮商同意權	
13	05月21日【法律因應策略報告與研議分析】諮商同意權	
14	05月28日【法律因應策略報告與研議分析】原住民保留地	
15	06月04日【法律因應策略報告與研議分析】自然資源共同管理	
16	06月11日【法律因應策略報告與研議分析】原住民族文化抗辯	
17	06月18日 期末報告繳交（不上課）	期末考試週
18		

教 學 策 略 Teaching Strategies

☑ 課堂講授 Lecture ☑ 分組討論Group Discussion ☐ 參觀實習 Field Trip

☐ 其他Miscellaneous:

教 學 創 新 自 評 Teaching Self-Evaluation

創新教學(Innovative Teaching)

☑ 問題導向學習(PBL) ☐ 團體合作學習(TBL) ☑ 解決導向學習(SBL)

☐ 翻轉教室 Flipped Classroom ☐ 磨課師 Moocs

社會責任(Social Responsibility)

☑ 在地實踐Community Practice ☐ 產學合作 Industy-Academia Cooperation

跨域合作(Transdisciplinary Projects)

☑ 跨界教學Transdisciplinary Teaching ☐ 跨院系教學Inter-collegiate Teaching

☐ 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments

配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗會考	實作觀察	口頭發表	專題研究	創作展演	卷宗評量	證照檢定	其他
平時成績(含出缺席) General Performance (Attendance Record)	10%								
期中考成績 Midterm Exam	50%								
期末考成績 Final Exam	40%								
作業成績 Homework and/or Assignments									
其他 Miscellaneous (_____)									

評量方式補充說明
Grading & Assessments Supplemental instructions

課程平時表現（個人）10%
期中書面報告（個人）50%
課堂發表參與（個人）20%
期末書面報告（個人）20%

【期中報告】請選擇台灣案例，運用上課所學知識進行案例解析，並根據該部落/個人情況與需求（依新聞媒體所述即可），以「法律」為基礎提供具體因應策略。

1. 主題選擇：下述主題「四選一」
   （1）諮商同意權
   （2）原住民保留地
   （3）自然資源共同管理
   （4）原住民族文化抗辯
2. 具體素材：請檢附新聞、判決、文件等可資證明事實之引註及文件
3. 知識運用：請至少舉出「1項」課程簡報對應頁碼（略敘其論述意旨）
4. 注意事項：截止日期為2026年4月23日晚上24:00（逾期該項一律0分）
   （1）該份文件字數限制4000-6000字，逾越限制者，扣10分。
   （2）如無檢附可資證明之引註及文件，扣10分。
   （3）如無舉出對應課程簡報頁碼（略敘其論述意旨），扣10分。

【期末報告】請以期中報告為底稿，製作一份簡報進行15分鐘口頭報告（5分鐘現場提問回饋），並根據教師與同學的回饋修正，於期末時繳交修正後的書面報告。

1. 時間安排：具體報告時間與名單，助教將另行公告於e學苑（由於授課教師5/7出國公差，將於5/14補課延長1小時，且此5堂課均不下課，其餘視課程安排而定）。
2. 簡報繳交時間：當週報告之週二晚上12:00前上傳至e學苑，逾期不計分。
3. 書面繳交時間：請於2026年6月18日晚上24:00上傳至e學苑，逾期不計分。
   （1）期末書面報告部分，請以期中報告原稿為基礎，以「追蹤修訂」方式標出修改處，並說明修改原因。
   （2）期末書面報告不要求字數，主要在於能夠清晰呈現修課學生經歷口頭報告之後的具體回饋與思路即可。

教科書與參考書目（書名、作者、書局、代理商、說明）
Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

教師自製課程講義，請於線上教學平台下載。其餘參考書目，上課時說明。

課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址)
Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information. Personal website can be listed here.)

其他補充說明 (Supplemental instructions)